

0046014-67.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... réu é reincidente por crime anterior de tráfico, a fls. 249/252. Assim, a sua pena é aumentada de 1/6, o que perfaz 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não sendo a reincidência específica e atento a natureza do objeto, bem como a circunstância de ter sido reavido, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0046014-67.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0046014-67.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS

Vistos.

Wesley Rodrigues dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque no dia 20.03.2015, por volta das 13:00 horas, na Avenida Washington Luís, Campo Belo, mediante emprego de violência física, subtraiu para si um celular pertencente à vítima Anidilene.

Na instrução foi ouvida a vítima, a fls. 141, com gravação respectiva a fls. 262, sendo nesta oportunidade tomado o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a desclassificação para furto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11 e 59.

O presente caso é interessante. Ele foi noticiado pelo B0 de fls. 06/07 e iniciado por portaria. Entretanto, a vítima foi chamada posteriormente e reconheceu quer por foto, a fls. 09, quer pessoalmente, a fls. 27, o réu como sendo o indivíduo que subtraiu seu celular.

Aliás, o aparelho foi recuperado, em função de no mesmo dia o réu ter-se envolvido e respondido por outro roubo, sendo encontrado na sua posse. Veja-se a respeito o que é descrito no relatório prestado pela autoridade policial, a fls. 61. Ouvida em juízo por precatória, a fls. 141 e 262, a vítima confirmou os reconhecimentos antes procedidos, de maneira que não há dúvida quanto a autoria, não obstante o réu negue em seu interrogatório.

É o caso, porém, de desclassificar o crime para furto, como inclusive postulado pelo MP, uma vez que, conforme exposto pela vítima, não sofreu nenhuma espécie de agressão, sequer sendo segura pelos braços, tendo o réu arrebatado o celular com um puxão da sua mão. Por conseguinte, a violência foi contra o objeto.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu Wesley Rodrigues dos Santos como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente por crime anterior de tráfico, a fls. 249/252. Assim, a sua pena é aumentada de 1/6, o que perfaz 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não sendo a reincidência específica e atento a natureza do objeto, bem como a circunstância de ter sido reavido, entende-se presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituindo sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e na esteira do princípio da proporcionalidade, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.
São Paulo, 15 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito